



WYDZIAŁ OBSŁUGI PREZYDIUM SEJMU

L.dz. 8-III.002.87.14.2025

Data wpływu 04.06.2025

BIURO EKSPERTYZ I OCENY SKUTKÓW REGULACJI
KANCELARII SEJMU

BEOS-780/25

Warszawa, 4 czerwca 2025 r.

Pan
Szymon Hołownia
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

**Opinia w sprawie oceny skutków regulacji poselskiego projektu ustawy
o ustanowieniu 11 lipca Dniem Pamięci o Polakach – ofiarach ludobójstwa
dokonanego przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich
II Rzeczypospolitej Polskiej
(druk sejmowy nr 1271)**

Na podstawie art. 34 ust. 9a uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2022 r. poz. 990, ze zm.) sporządza się następującą opinię:

I. Problem, który zamierzają rozwiązać Wnioskodawcy

W uzasadnieniu projektu i deklarowanych skutkach regulacji (DSR) wskazano, że pomimo uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r.¹ ustanawiającej dzień 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: uchwała Sejmu z 22 lipca 2016 r.), nie ma jak dotąd aktu rangi ustawowej, który nadawałby temu dniu status święta państwowego. W opinii Wnioskodawców jedynie forma ustawowa stanowi dostateczny wyraz hołdu wobec ofiar oraz realizację społecznego oczekiwania środowisk Kresowian i ich potomków.

II. Rozwiązanie rekomendowane przez Wnioskodawców

Projekt przewiduje ustanowienie dnia 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej przez członków Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów

¹ Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1943-1945, M.P. poz. 726.

(OUN) i Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) oraz nadanie mu charakteru święta państwowego (art. 1 i art. 2 projektu).

Proponowana ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (art. 3 projektu).

III. Inne rozwiązania rozważane przez Wnioskodawców

Wnioskodawcy wyjaśniają, że w toku prac legislacyjnych oraz w ramach wcześniejszych inicjatyw politycznych i społecznych rozważano różnorodne rozwiązania alternatywne mające na celu upamiętnienie ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na ludności polskiej Kresów Wschodnich II RP. Rozważano zarówno środki o charakterze symbolicznym, jak i prawnym. Jak wskazali Wnioskodawcy:

- uchwała Sejmu z 22 lipca 2016 r. miała charakter deklaracyjny i nie tworzyła normy powszechnie obowiązującej, co ograniczało jej skuteczność w przestrzeni publicznej;
- pomimo wielokrotnie podejmowanych w latach 2016-2018 prac legislacyjnych, obejmujących m.in. projekty ustaw o Narodowym Dniu Pamięci Męczeństwa Kresowian² oraz o ustanowieniu 11 lipca Dniem Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa³, a także propozycje nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej oraz Kodeksu karnego, nie została przyjęta w tym zakresie regulacja ustawowa;
- inicjatywy społeczne i samorządowe, realizowane przez środowiska kresowe, kombatanckie oraz lokalne wspólnoty, obejmujące organizację uroczystości rocznicowych oraz działania edukacyjne, miały zdaniem Wnioskodawców charakter rozproszony i nie uzyskały rangi ogólnokrajowej regulacji.

Dotychczasowe działania nie doprowadziły do powstania powszechnie obowiązującego aktu normatywnego, który zapewniłby instytucjonalne i systemowe uhonorowanie ofiar. Wnioskodawcy uznali, że jedynie nadanie 11 lipca statusu święta państwowego w randze ustawy zapewni trwałość, spójność i ogólnopaństwowy charakter obchodów, a także spełni oczekiwania społeczne wyrażane przez rodziny ofiar oraz środowiska patriotyczne i kresowe.

² Poselski projekt ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Męczeństwa Kresowian, druk nr 284 z 12 lutego 2016 r. (VIII kadencja Sejmu), <https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=284> [wszystkie źródła internetowe cytowane w niniejszej opinii zostały sprawdzone 4 VI 2025 r.].

³ Poselski projekt ustawy o ustanowieniu 11 lipca Dniem Pamięci o Polakach – ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, druk nr 2035 z 3 października 2017 r. (VIII kadencja Sejmu), <https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2035>.

IV. Rozwiązania przyjmowane w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich OECD/UE

Ze względu na zakres projektowanej zmiany, wynikający z uwarunkowań o charakterze wewnętrzkrajowym, odstąpiono od przeprowadzania analizy rozwiązań międzynarodowych.

V. Skutki prawne projektowanej ustawy

Projekt składa się z preambuły i 3 artykułów, wykazując tym samym strukturalne podobieństwo do innych obowiązujących ustaw regulujących ustanawianie świąt państwowych⁴.

Projekt przewiduje wprowadzenie nowego święta państwowego w postaci Narodowego Dnia Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich II RP, które ma być obchodzone corocznie 11 lipca. Należy przy tym podkreślić, iż wybór daty nie jest kwestią poddającą się ocenie prawnej, jak bowiem wskazano w opinii Biura Analiz Sejmowych: „[r]ozstrzygnięcie tego problemu leży w kompetencji polityki i historii, a nie prawa”⁵.

Możliwe do zidentyfikowania skutki prawne mają swoje źródło w ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (dalej: u.g.b.h.)⁶. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 6 tej ustawy, flagę państwową podnosi się, z okazji uroczystości oraz rocznic i świąt państwowych, na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedziby urzędowe albo miejsce obrad organów administracji rządowej i innych organów państwowych oraz państwowych jednostek organizacyjnych, a także organów jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych. z tych okazji Po stronie tych podmiotów powstanie więc obowiązek podniesienia flagi w dniu 11 lipca. Zgodnie natomiast z art. 7 ust. 3 u.g.b.h. jedynie rekomendowane, a nie obowiązkowe, będzie podnoszenie lub umieszczanie flagi m.in. na budynkach mieszkalnych lub przed budynkami mieszkalnymi oraz na budynkach lub przed budynkami, w których prowadzi się działalność gospodarczą.

Wejście w życie projektu będzie stanowić prawną podstawę do skorzystania przez Prezydenta RP z kompetencji przewidzianej w art. 17 ust. 1 pkt 2 u.g.b.h., zgodnie z którym Prezydent może, w drodze rozporządzenia, ustalać zasady obchodów świąt i rocznic państwowych oraz innych uroczystości o zasięgu państwowym lub lokalnym, biorąc pod uwagę uwarunkowania kulturowe i historyczne oraz przyjęte w tym zakresie zwyczaje, kierując się w szczególności potrzebami społeczności lokalnych. Literalna treść przepisu jednoznacznie wskazuje, iż kompetencja Prezydenta jest fakultatywna i nie musi on z niej korzystać.

⁴ Zob. np. ustawa z 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” (Dz. U. z 2011 r., Nr 32, poz. 160) oraz ustawa z 29 września 2017 r. o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1953).

⁵ P. Krawczyk, *Opinia prawna do poselskiego projektu ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Męczeństwa Kresowian* (druk sejmowy nr 284), opinia BAS z 29 III 2016 r., BAS-WAL-572/16(1), s. 2.

⁶ Dz. U. z 2025 r., poz. 299.

Ponadto należy wskazać, iż intencją autorów projektu nie jest dokonanie nowelizacji ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (dalej: u.d.w.p.)⁷, 11 lipca nie będzie więc dniem wolnym od pracy.

W konsultacjach społecznych zwrócono uwagę na pewne niespójności występujące w projekcie. Wskazano m.in. na niejednolite posługiwanie się terminem „Kresy Wschodnie”⁸ oraz że „w tytule jest mowa o dwóch organizacjach ukraińskich, a w preambule o wielu”⁹. W istocie są to niespójności, które Wnioskodawcy mogliby usunąć. Zgłoszono także postulat, by 11 lipca był dniem ustawowo wolnym od pracy¹⁰.

Projekt ustawy był przedmiotem analiz Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu dotyczących zgodności z prawem Unii Europejskiej¹¹. Omawiany projekt był także przedmiotem analizy BEOS w trybie art. 95a ust. 1 regulaminu Sejmu¹².

VI. Skutki społeczne projektowanej ustawy

Projektowana regulacja oddziaływać będzie na:

1. obywateli RP, którym zaleca się umieszczanie flag państwowych RP na budynkach mieszkalnych;
2. organy władzy publicznej, państwowe jednostki organizacyjne, a także organy jednostek samorządu terytorialnego i samorządowe jednostki organizacyjne, zobowiązane do umieszczania flag państwowych RP na budynkach lub przed budynkami;
3. organizacje społeczne i osoby prywatne zaangażowane w kultywowanie upamiętnień m.in. poprzez obchody święta państwowego;
4. obywateli Ukrainy przebywających w Polsce, ze względu na treści zawarte w projekcie, mogące mieć wpływ na sposób postrzegania tych osób.

Obecnie, na podstawie uchwały Sejmu z 22 lipca 2016 r., 11 lipca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. W obchody tego dnia zaangażowane są instytucje państwowe (Sejm, Muzeum II Wojny Światowej, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu), a także

⁷ Dz. U. z 2025 r., poz. 296.

⁸ ID ankiety: 32425. Rację ma autor komentarza, który wskazał, że preambuła projektu odróżnia Kresy Wschodnie II RP od obecnych województw lubelskiego i podkarpackiego, łącząc je spójnikiem „oraz”. Tymczasem w art. 1 projektu mowa jest jedynie o ludobójstwie dokonanym „na Kresach Wschodnich” II Rzeczypospolitej Polskiej.

⁹ Ibidem.

¹⁰ ID ankiety: 32553.

¹¹ *Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o ustanowieniu 11 lipca Dniem Pamięci o Polakach – ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Piotr Zgorzeński)*, opinia BEOS z 8 V 2025 r., BEOS-WPEiM-781/25.

¹² *Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu 11 lipca Dniem Pamięci o Polakach – ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Piotr Zgorzeński) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu*, opinia BEOS z 8 V 2025 r., BEOS-WAPEiM-782/25.

organizacje społeczne¹³. Podkreślić należy, że pierwotnie w celu uhonorowania ofiar przedstawiono projekty dwóch ustaw (zob. pkt III opinii), zaś ostatecznie przyjęto najpierw uchwałę Senatu¹⁴, a następnie po dyskusjach¹⁵ także Sejmu w tej sprawie.

Obchodzony obecnie Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP jest jednym z wielu podobnych form upamiętnień ustanowionych przez polski parlament, odnoszących się do ofiar historycznych wydarzeń. Dotychczas były one wspominane poprzez wyróżnienie na podstawie uchwał w oficjalnym kalendarzu dat corocznych obchodów – najczęściej dni pamięci lub narodowych dni pamięci. W Polsce na podstawie takich uchwał obchodzone cyklicznie są:

- Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej¹⁶ (13 kwietnia);
- Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady¹⁷ (14 czerwca);
- Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego¹⁸ (13 grudnia).

Na podstawie uchwał oddawany jest hołd ofiarom wydarzeń z okresu II wojny światowej także 2 października (Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy)¹⁹, 2 sierpnia (Dzień Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti)²⁰, a także 17 września (wspominany w projekcie ustawy Dzień Sybiraka²¹). Mając na uwadze tę dotychczasową praktykę można się spodziewać, że wejście w życie projektu ustawy skutkować może wysuwaniem roszczeń dotyczących przyjęcia odpowiednich ustaw honorujących ofiary, którym dotychczas hołd oddano poprzez ustanowienie dni pamięci na podstawie uchwał.

Zaznaczyć przy tym należy, że w przypadku wspomnianego aktu prawnego z 2016 r., przyjęcie takiej formy upamiętnienia, jaką jest uchwała Sejmu wskazująca na dzień, w którym rokrocznie przypomina się o ofiarach ludobójstwa, pozwoliło na przybliżenie złożoności wydarzeń okresu wojny i ich specyfiki na terenach zamieszkałych przez polskich obywateli będących przedstawicielami różnych narodowości, ale też uwzględnienie postawy Ukraińców, którzy stanęli po stronie ofiar. W przypadku proponowanej ustawy kwestie te mogłyby być omówione jedynie w uzasadnieniu do projektu, natomiast nie mogą być uwzględnione w treści przepisów aktu normatywnego. Ponadto należy zwrócić uwagę, iż uzasadnienie nie jest publikowane ani w Dzienniku Ustaw, ani w innym dzienniku promulgacyjnym. Może to mieć istotne znaczenie dla sposobu odbioru i interpretacji wydarzeń sprzed ponad 80 lat każdorazowo w bieżącym kontekście.

Należy też wskazać na niespójność przekazów zawartych w przyjętej w 2016 r. uchwale i w projektowanej ustawie. Kluczową różnicą między projektem a treścią

¹³ Np. <http://kresowianie.com/organizacje-kresowe/>.

¹⁴ M.P. z 2016 r., poz. 638.

¹⁵ M.P. z 2016 r., poz. 726, Prace Sejmu, VIII kadencja, <https://www.sejm.gov.pl/SQL2.nsf/poskomprocall?OpenAgent&8&407>.

¹⁶ M.P. z 2007 r. nr 87, poz. 944.

¹⁷ M.P. z 2015 r., poz. 535.

¹⁸ M.P. z 2002 r. nr 59, poz. 799.

¹⁹ M.P. z 2015 r., poz. 917.

²⁰ M.P. z 2011 r. nr 70, poz. 690.

²¹ M.P. z 2013 r., poz. 815. Wnioskodawcy określili ten dzień jako Narodowy Dzień Pamięci Zesłańców Sybiru.

uchwały z 2016 r., w której wskazano na „wszystkich obywateli II Rzeczypospolitej Polskiej”, jest zawężenie w projektowanym akcie normatywnym grona upamiętnianych osób wyłącznie do Polaków i pominięcie obywateli RP innych narodowości zamieszkałych na Kresach II Rzeczypospolitej, w tym Żydów, Ormian, Czechów oraz przedstawicieli innych mniejszości narodowych, a także Ukraińców, którzy stanęli po stronie ofiar. Ze względu na treść przyjętej w 2016 r. uchwały²², przyjęcie projektowanej ustawy może być również uznane za formę wartościowania ofiar ludobójstw lub wykluczenie ofiar wydarzeń mających miejsce w czasie II wojny światowej we wschodnich województwach II RP narodowości innej niż polska. Zakładając też, że przyjęta uchwała nie zostanie uchylona, w przypadku przyjęcia proponowanego projektu w dniu 11 lipca obchodzone będą równocześnie Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP, a także święto państwowe: Narodowy Dzień Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich II RP. Ta zbieżność może być myląca i mieć negatywny wpływ na obchody i interpretacje wydarzeń sprzed ponad 80 lat.

Dotychczas na podstawie aktu normatywnego polski parlament ustanawiał święta państwowe, mając na celu uczczenie zwycięstwa lub przypomnienie o kluczowych dla przeszłości Polski wydarzeniach, pozytywnych postawach lub wysiłku podejmowanym w celach ważnych dla polskiego społeczeństwa. Przykładem może tu być uhonorowanie bohaterów (jak w przypadku Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego)²³ lub walki o wartości istotne dla polskiego społeczeństwa (jak w wypadku Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”)²⁴. Zastosowanie pojęcia „święto państwowe” odnosiło się więc dotychczas do wydarzeń, postaw lub działań uznawanych za pozytywne, m.in. do bohaterstwa, walki o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, wysiłku włożonego w rozwój państwa. Uznanie za święto państwowe dnia pamięci o ofiarach tragicznych wydarzeń z przeszłości przeczyłoby takim dotychczasowym interpretacjom pojęcia „święto państwowe”.

Rozważenia wymagają stwierdzenia odnoszące się do informacji faktograficznych (np. zakres dat), pojęć (np. określenia „inne ukraińskie formacje nacjonalistyczne”), a także opis województw, w których dokonano mordów. W związku z obowiązywaniem uchwały Sejmu z 22 lipca 2016 r. zasadne jest również rozważenie potrzeby zawarcia w ustawie stwierdzenia „Męczeńska śmierć za przynależność do narodu polskiego zasługuje na pamięć w formie dnia wyróżnianego corocznie przez państwo polskie, w którym będzie oddawany hołd ofiarom”.

²² W uchwale szeroko nakreślono m.in. kontekst wydarzeń, ich przyczyny i skutki, odwołano się do „wszystkich obywateli II Rzeczypospolitej Polskiej bestialsko zamordowanym przez ukraińskich nacjonalistów”.

²³ Dz. U. z 2009 r. poz. 1588.

²⁴ Wyjątkiem było ustanowienie Narodowego Dnia Polskich Dzieci Wojny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1537). W uzasadnieniu ustawy podkreślono, że dzień ten ma być symbolicznym upamiętnieniem cierpienia Dzieci Wojny, ale też ich wkładu w odbudowę Polski z wojennych zniszczeń.

Dodać należy, że z badań naukowych wynika, że upamiętnianie wydarzeń historycznych jest ważnym elementem aktywności w sferze publicznej. Pełni rolę edukacyjną, integracyjną, a także polityczną. Umożliwia społeczeństwu pielęgnowanie historii, a jednocześnie staje się narzędziem, które pozwala na kształtowanie współczesnej tożsamości i budowę poczucia wspólnoty. Powszechność praktyk kommemoracyjnych, zaangażowanie w nie osób uczestniczących są jednak zależne przede wszystkim od mobilizacji i liczebności grup lub organizacji²⁵ zaangażowanych w te działania. Rodzaj aktu prawnego, na podstawie którego ustanowiono dane święto, nie wydaje się być kluczowym czynnikiem warunkującym tego rodzaju aktywność ani jej trwałość, może mieć jednak wpływ na treści i interpretacje pojawiające się w dyskursie publicznym²⁶.

W trakcie konsultacji społecznych projektu przesłano 43 ankiety. Wyniki konsultacji wskazują, że choć samo upamiętnienie ofiar wydarzeń z okresu II wojny światowej jest oceniane pozytywnie, treść ustawy, czas jej przyjęcia i możliwe skutki budzą obawy. Wypowiedzi uczestników konsultacji skazują również, że zdecydowana większość z nich może nie mieć wiedzy o tym, że Sejm przyjął już uchwałę, na podstawie której ofiary te są wspominane co roku 11 lipca. W trakcie konsultacji najczęściej zwracano uwagę na bieżący kontekst prac nad ustawą i wpływ nowej regulacji na stosunki polsko-ukraińskie. Z jej ewentualnym przyjęciem związane są obawy dotyczące stygmatyzacji obywateli Ukrainy, wzmocnienia postaw konfrontacyjnych wobec nich i inicjowania działań wskazujących na obarczanie winą za wydarzenia sprzed 80 lat osób narodowości ukraińskiej obecnie przebywających w Polsce²⁷. Osoby biorące udział w konsultacjach wskazywały też na potrzebę wstrzymania prac nad ustawą do czasu zakończenia ekshumacji ofiar²⁸.

Kwestia rodzaju aktu prawnego, na podstawie którego oddawany jest hołd ofiarom, a także zawarcia w tym akcie określenia „święto państwowe”, była poruszana rzadko. Zdecydowanie większą uwagę zwracała pożądana forma upamiętnień, a preferowane w tym względzie są m.in. budowa muzeum²⁹ i edukacja szkolna³⁰.

VII. Skutki gospodarcze projektowanej ustawy

Wnioskodawcy ocenili, że wpływ regulacji na gospodarkę będzie niewielki, okazjonalny i dobrowolny – i z tą oceną należy się zgodzić. Projektowane

²⁵ Np. A. Szpociński, *Przeszłość w dyskursie publicznym*, Warszawa 2013; *Praktyki pamięci. Społeczne znaczenie rocznic historycznych w badaniach empirycznych*, (red.) A. Głowacki i in., Warszawa 2024.

²⁶ M. Herrmann, B. Roguska, *Polacy o Narodowym Święcie Niepodległości i polityce pamięci*, CBOS „Komunikaty z badań”, Nr 142/2018.

²⁷ „Uważam, że proponowana ustawa wpłynie także na inne podmioty niż wskazane przez wnioskodawcę — w szczególności na obywateli Ukrainy mieszkających w Polsce, którzy nie są sprawcami historycznych zbrodni, a wręcz przeciwnie — wspierają dziś Rzeczpospolitą, pracują, wychowują tu dzieci i są częścią społeczeństwa. Ustawa, choć słuszna historycznie, może prowadzić do stygmatyzacji współczesnych Ukraińców i napięć społecznych...” — ID ankiety: 33818.

²⁸ „Dopiero po zakończeniu ekshumacji można będzie stwierdzić skalę przestępstwa i wypracować wspólne podejście z Ukrainą do tego tematu.” — ID ankiety: 32493.

²⁹ ID ankiety: 31908.

³⁰ ID ankiety: 32497.

rozwiązanie nie będzie mieć wpływu na gospodarkę, w tym dynamikę PKB, na rynek pracy, czy na stopę inflacji. W pewnym, niedającym się oszacować, zakresie: (a) wpłynie na zwiększenie aktywności jednostek sektora kultury i edukacji, organizacji pozarządowych, wydawnictw i przedsiębiorstw eventowych, (b) przyczyni się do zwiększenia popytu na usługi noclegowe, gastronomiczne oraz transportowe związane z poznawaniem i upamiętnianiem miejsc związanych z historią ludobójstwa – i tym samym wygeneruje wzrost dochodów przedsiębiorstw z tych sektorów. Napięcia polityczne wywołane wprowadzeniem regulacji mogą potencjalnie mieć również odzwierciedlenie w relacjach gospodarczych między Polską a Ukrainą.

Projekt nie powoduje zwiększenia wydatków przedsiębiorstw.

W konsultacjach społecznych nie wpłynęły komentarze, które zawierałyby istotne informacje odnoszące się do skutków gospodarczych.

VIII. Skutki projektowanej ustawy dla sektora finansów publicznych

W ocenie Wnioskodawców projekt nie przewiduje wprowadzania obowiązków organizacyjnych lub nakładów finansowych po stronie instytucji publicznych, a w konsekwencji nie generuje on także skutków finansowych dla sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Ocena opiera się na analizie treści projektowanej ustawy oraz porównaniu z innymi aktami normatywnymi o charakterze symbolicznym (np. ustanowienie świąt państwowych bez dnia wolnego od pracy).

Projektowana ustawa może wpływać na jednostki sektora finansów publicznych, w szczególności na jednostki samorządu terytorialnego, jednostki administracji rządowej oraz instytucje kultury i edukacji publicznej, które mogą upamiętniać Narodowy Dzień Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich II RP w różnych formach. Biorąc jednak pod uwagę przyjęte założenia o braku wprowadzenia obligatoryjnych form celebracji tego święta, nie będzie się to wiązać z obowiązkowym zwiększeniem wydatków budżetowych. Ponadto należy zauważyć, że przedłożenie projektu następuje w trakcie wykonywania budżetu w 2025 r. i w przypadku pozytywnego zakończenia procedury legislacyjnej po raz pierwszy Narodowy Dzień Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich II RP będzie mógł być świętowany już 11 lipca 2025 r. Oznacza to, że jeśli jednostki sektora finansów publicznych zechcą uczcić w określonej formie ten dzień to koszty obchodów będą musiały być pokryte w ramach już ustalonych limitów wydatków na 2025 r.

W trakcie przeprowadzonych konsultacji społecznych nie wskazano istotnych informacji dotyczących skutków dla sektora finansów publicznych projektowanych przepisów.

IX. Inne skutki projektowanej ustawy

Nie zidentyfikowano innych skutków wejścia w życie projektowanej ustawy.

X. Zmiana obciążeń administracyjnych

Projekt nie generuje zmiany obciążeń administracyjnych. Wynikające z niego obowiązki ograniczają się do obowiązku podniesienia flagi. Potencjalnie na obciążenie administracyjne może wpłynąć organizacja obchodów świąt.

Proponowana zmiana przepisów ustawy nie wprowadza obciążeń administracyjnych dla podmiotów gospodarczych.

Przedmiotowy projekt ustawy nie będzie wywoływał dodatkowych obciążeń administracyjnych.

XI. Konkluzje

1. Skutki prawne: Skutki prawne wejścia w życie projektu należy ocenić jako niewielkie. Ograniczają się do nałożenia na podmioty określone w art. 7 ust. 1 pkt 6 u.g.b.h. obowiązku podniesienia flagi państwowej i umożliwiają Prezydentowi skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 u.g.b.h., polegającego na możliwości określenia zasad obchodów świąt i rocznic państwowych. Projekt nie zakłada poszerzenia katalogu dni wolnych od pracy, o których mowa w art. 1 pkt 1 u.d.w.p. Występujące w projekcie niespójności wymagają usunięcia.

2. Skutki społeczne: Kluczową zmianą w stosunku do treści uchwały z 2016 r., w której wskazano na „wszystkich obywateli II Rzeczypospolitej Polskiej”, jest zawężenie grona upamiętnianych osób wyłącznie do Polaków i pominięcie obywateli RP innych narodowości zamieszkałych na Kresach II Rzeczypospolitej. Mając na uwadze dotychczasową praktykę można się spodziewać, że wejście w życie projektu ustawy skutkować może wysuwaniem roszczeń dotyczących przyjęcia odpowiednich ustaw honorujących inne ofiary wydarzeń historycznych, którym dotychczas hołd oddano poprzez ustanowienie w oficjalnym kalendarzu na podstawie uchwał rokrocznie obchodzonych dni pamięci. Zakładając, że przyjęta w 2016 r. uchwała Sejmu nie zostanie uchylona, w przypadku przyjęcia proponowanego projektu w dniu 11 lipca obchodzone będą równocześnie dwa święta o bardzo zbliżonej nazwie.

3. Skutki gospodarcze: Projektowane rozwiązanie nie będzie mieć wpływu na gospodarkę, w tym dynamikę PKB, rynek pracy i stopę inflacji.

4. Skutki finansowe: Projektowane przepisy nie ustanawiają obligatoryjnych form upamiętniania Narodowego Dnia Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich II RP przez jednostki sektora

finansów publicznych, więc ponoszenie kosztów z tym związanych będzie miało charakter fakultatywny i powinno być finansowane w ramach ustalanych limitów wydatków.

Autorzy:

Marcin Fryżlewicz, ekspert ds. legislacji (pkt I-III)

Angelina Tazuszel, specjalistka w Wydziale Oceny Skutków Regulacji (pkt IV)

Filip Pańczyk, ekspert ds. legislacji (pkt V, X, XI.1)

dr Marta Karkowska, specjalistka ds. społecznych (pkt. VI, X, XI.2)

dr Kamilla Kurczewska, specjalistka ds. systemu gospodarczego (pkt. VII, X, XI.3)

dr Zofia Szpringer, specjalistka ds. finansów publicznych (pkt. VIII, X, XI.4)

Akceptował:

Wicedyrektor Biura Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji

Ziemowit Cieślik

/podpisano elektronicznie/